

1501049-86.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... e fracionamento da droga em ponto de tráfico e dinheiro de proveniência não demonstrada - indicam que as porções de droga pertenciam ao réu e eram destinados ao tráfico.

Por fim, observo que a Defesa não produziu qualquer prova que infirmasse a certeza do crime de tráfico de drogas, tampouco comprovou, minimamente, que o réu é usuário de drogas, de modo que não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501049-86.2021.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501049-86.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202319/2021 - DEL.POL.LEME, 19270267 - DEL.POL.LEME, 4035/21/807 - DEL.POL.LEME, 2202319 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN BONATO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

RENAN BONATO DA SILVA foi denunciado porque, no dia 27 de julho de 2021, por volta das 17:10 horas, na Rua Abílio Zanca, defronte ao numeral 886, guardaria, para fins de tráfico, 12 cápsulas plásticas contendo cocaína, pesando, aproximadamente, 12 gramas, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 94) e apresentou defesa prévia (fls. 101/106).

A denúncia foi recebida (fls. 107/108) e o réu foi citado (fls. 125).

Nesta audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, a fixação da pena base e intermediária no mínimo legal, a não aplicação da causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei

11.343/2006, a imposição de regime fechado para cumprimento da pena e o perdimento do numerário apreendido. A Defesa requereu a absolvição do réu em virtude de insuficiência probatória e a revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 19/22), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 24/27), auto de constatação provisória (fls. 28/29), laudo químico-toxicológico (fls. 88/90) e comprovante de depósito judicial (fls. 91).

A autoria é certa.

A testemunha Jenniffer Fernandes Serra, policial civil, discorreu que realizava diligências, ao passar por conhecido ponto de tráfico de drogas, visualizou indivíduo mexer em uma lixeira, ao ver a guarnição, ele se assustou e levantou as mãos. Realizou abordagem. O réu estava com setenta reais, mas não soube informar o numerário. No local no qual o réu foi visto, foi encontrado embaixo da lixeira um maço de cigarros contendo drogas. Não conhecia o réu e ele não aparentava estar drogado.

No mesmo sentido o testemunho do guarda civil municipal João Carlos Cerbi Júnior. Disse que realizava diligência, avistou o réu mexer em uma lixeira, ao se aproximar, o réu demonstrou nervosismo. Em busca, o réu estava com dinheiro nas mãos, mas não soube informar quanto, embaixo da lixeira, tinha um buraco no qual foi encontrado um maço de cigarro que continha pinos de cocaína. O réu era visto constantemente no bairro e não aparentava estar sob efeito de drogas.

O réu disse que tem 19 anos, convive em união estável, não tem filhos, estudou até o 3º do ensino médio - incompleto -, trabalhava como carpinteiro, auferia rendimentos de R\$ 70,00, ao dia, foi processado por crime previsto no artigo 28 da lei 11.343/2006 e 33 da lei 11.343/2006 (julgado nesta data), e quando adolescente praticou ato análogo ao crime de tráfico de drogas e cumpriu liberdade assistida. Disse que tinha R\$ 150,00, dinheiro proveniente da venda de uma bicicleta.

Trabalhava, mas seu patrão machucou o braço e estava há uma semana sem trabalhar. Deu R\$ 80,00 para sua mãe comprar gás, permaneceu com R\$ 70,00, foi comprar cigarro, no trajeto, encontrou um adolescente e pediu droga. O adolescente pediu que esperasse na metade da quadra, policiais se aproximaram, assustou-se porque tinha sido preso anteriormente pela polícia civil. Policiais realizaram buscas nas imediações, encontraram as drogas junto a lixeira; estava próximo da lixeira. Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; afirmaram que visualizaram o réu próximo a uma lixeira, ao ver a guarnição, ele demonstrou nervosismo; realizaram a abordagem e, em busca pessoal, localizaram a quantia de R\$ 70,00; na lixeira, foi encontrado um maço de cigarro contendo 12 porções de cocaína. Não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e faltassem com a verdade em Juízo.

A versão do réu não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, ademais a dinâmica dos fatos e as circunstâncias do crime - quantidade e fracionamento da droga em ponto de tráfico e dinheiro de proveniência não demonstrada - indicam que as porções de droga pertenciam ao réu e eram destinados ao tráfico.

Por fim, observo que a Defesa não produziu qualquer prova que infirmasse a certeza do crime de tráfico de drogas, tampouco comprovou, minimamente, que o réu é usuário de drogas, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, mantenho a pena-base no mínimo legal - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu tem menos de 21 anos de idade, mas, em atenção à

súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, mantenho a pena dimensionada na fase anterior.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas. Anoto que o réu não faz jus a diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, uma vez que, embora tenha 18 anos e seja tecnicamente primário, foi condenado na data de hoje pela prática do crime de tráfico de drogas passado no dia 25 de maio de 2021 – autos 1500772-70.2021.8.26.0318 e, aproximadamente dois meses depois ter sido colocado em liberdade, praticou o delito tratado nos autos, o que denota que se dedica habitualmente à atividades criminosas e afasta a benesse. Fixo a pena definitiva em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

A pena será resgatada em regime fechado, dado que a conduta praticada pelo réu é permeada por gravidade em concreto, conforme indicado na terceira fase de dosimetria de pena – dedicação a atividades criminosas (traficância) de maneira reiterada e habitual.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu RENAN BONATO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Mantenho a prisão preventiva do réu uma vez que subsistem os motivos que ensejaram sua decretação, os quais foram recrudescidos em virtude da sanção imposta.

Já determinada a incineração das substâncias apreendidas (fls. 63/65), decreto, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da lei 11.343/2006, o perdimento do numerário apreendido (fls. 24/27 e 91), uma vez que proveniente do crime.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Leme, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA